112年司法官律師考試 - 刑事訴訟法（1301）

112年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
112年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑事訴訟法部分（第36-60題）

第1題（原第36題）

甲發現其菜園內的高麗菜100顆被人盜採一空而報警，經警察調閱菜園旁道路的監視器，發現駕駛小貨車之乙涉有重嫌，關於警察請乙出面說明的文書，下列敘述何者最為正確？

(A) 警察請乙出面說明的文書，稱為傳票，警察可直接以此文書強制乙到場說明
(B) 警察請乙出面說明的文書，稱為傳票，警察不可直接強制乙到場說明
(C) 警察請乙出面說明的文書，稱為通知書，警察不可直接強制乙到場說明
(D) 警察請乙出面說明的文書，稱為通知書，警察可以直接強制乙到場說明

答案：(C)

第2題（原第37題）

甲警為查緝走私毒品裝置衛星定位追蹤器（GlobalPositioningSystem）於A使用貨車下方底盤，用以接收其行車於公有道路之所在位置經緯度、地址及停留時間等行蹤數據（下稱「GPS偵查」）。依據我國最高法院實務判決，有關「GPS偵查」之證據蒐集，下列敘述何者正確？

(A)「GPS偵查」該當現行法之搜索處分
(B)「GPS偵查」該當現行法之勘驗處分
(C)「GPS偵查」違反強制處分法定原則
(D)「GPS偵查」符合偵查任意性原則

答案：(C)

第3題（原第38題）

甲某夜因殺人罪之現行犯，為警方逮捕，翌日中午經檢察官偵辦後，認有逃亡之疑慮，向管轄法院聲請羈押，並經乙法官訊問。下列敘述何者最為正確？

(A) 乙法官審核該羈押案件，日後仍得辦理同一案件之審判事務
(B) 乙法官審核該羈押案件，使用之證據應具有證據能力且經過法定程序調查
(C) 乙法官訊問後，認甲犯罪嫌疑重大且有羈押原因，即可裁定羈押
(D) 甲被警方逮捕至羈押前期間，得折算裁判確定前之羈押日數

答案：(D)

第4題（原第39題）

某縣府之政風人員得知長官涉犯收受賄賂罪嫌，向法務部調查局舉發，經調查後，認為有搜索之必要。下列敘述何者正確？

(A) 該政風人員得逕自向該管法院聲請搜索票
(B) 該政風人員須得檢察官許可後，始得向法院聲請搜索票
(C) 調查局調查站主任得逕自向法院聲請搜索票
(D) 調查局調查站主任須得檢察官許可後，始得向法院聲請搜索票

答案：(D)

第5題（原第40題）

甲於某日上午 9 時 30 分因傷害案件，被警方以現行犯逮捕，告訴人乙向警方提出告訴，經警方移送檢察官偵辦。依現行刑事訴訟法之規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 因甲係逮捕之現行犯，原則上應即將甲解送該管檢察官
(B) 檢察官訊問後，如認甲有逃亡之虞，但無向法院聲請羈押之必要，可直接命甲具保
(C) 如乙於警方將甲解送該管檢察官之前，對甲撤回告訴，警方可直接釋放甲，僅將案件另行函送該管檢察官
(D) 甲經檢察官於同日夜間8時向法院聲請羈押，甲未委任辯護人，法院於指定之辯護律師丙到場後，並付予甲及丙羈押聲請書之繕本後，在深夜之前，仍應即時訊問

答案：(C)

第6題（原第41題）

甲涉嫌殺人未遂，在員警恫嚇之下坦承行兇，並交代兇刀藏匿處。當天警方前往該處搜出兇刀，並將甲移送至地檢署。檢察官依法偵訊，甲僅言「警詢時所述皆屬實在」，檢察官據以起訴。審判中，甲抗辯警方對其脅迫，前後兩次自白和兇刀皆無證據能力。依據現行法及實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 法院應優先調查甲之警詢自白是否出於脅迫
(B) 檢察官應提出警詢錄音或證人等，證明甲之自白係出於自由意志，否則甲之警詢自白無證據能力
(C) 因檢察官依法偵訊甲，其證據能力完全不受警詢脅迫甲之影響
(D) 法院若是確定警方取得自白和脅迫手段有因果關係，則甲之警詢自白無證據能力

答案：(C)

第7題（原第42題）

我國實務認為，特定類型之證言虛偽可能性高，應有補強證據始得作為有罪判決的根據，被稱為超法規補強法則。依實務見解，此一法則不適用於下述何種證詞？

(A) 竊盜案件之被害人
(B) 強盜案件之被告配偶
(C) 組織犯罪案件之秘密證人
(D) 殺人案件之目擊幼童

答案：(B)

第8題（原第43題）

某甲涉嫌販賣第一級毒品海洛因，檢察官合法聲請法院許可對甲進行通訊監察，意外於某甲電話談話中發現其另涉嫌詐欺。關於該監聽中詐欺談話內容之證據能力，下列敘述何者最為正確？

(A) 違法取得，絕對無證據能力
(B) 違法取得，應權衡排除
(C) 違法取得，原則無證據能力，例外有證據能力
(D) 應於發現後7日內補行陳報法院並經法院審查認可，才得作為證據

答案：(D)

第9題（原第44題）

公務員甲承辦工程招標，涉嫌受廠商乙請託洩漏底價，乙因此得標。甲、乙在偵查中未選任辯護人，甲矢口否認洩漏底價，乙則坦承不諱，檢察官遂以二人共犯主管職務圖利罪（貪污治罪條例第 6條第1項第4款最輕法定本刑有期徒刑5年以上）起訴。有關本案之辯護人選任或指定，下列敘述何者正確？

(A) 本案係偵查中強制辯護案件，檢察官未為甲、乙指定辯護人係屬違法
(B) 本案係審判中任意辯護案件，甲、乙得隨時決定是否選任辯護人
(C) 本案係審判中強制辯護案件，甲、乙因利害相反，審判長不得為其二人指定共同辯護人
(D) 本案係審判中任意辯護案件，甲、乙因利害相反，刑事訴訟法明定不得選任共同辯護人

答案：(C)

第10題（原第45題）

法院開庭之傳票經郵務人員於3月5日送達至被告甲之戶籍地址時，因無人在家，乃改送至該戶籍所在地之派出所，並依法製作通知書黏貼以為送達。嗣甲於同日返家後，發現黏貼門首之通知書，乃於翌（6）日至派出所領取。關於此種送達之敘述，下列何者最為正確？

(A) 於3月5日留置派出所時，發生送達效力
(B) 於3月6日領取時，發生送達效力
(C) 自3月5日起，經10日發生送達效力
(D) 自3月6日起，經10日發生送達效力

答案：(B)

第11題（原第46題）

關於法院於審判中得依刑事訴訟法第300條規定，踐行變更起訴法條之情形，依實務見解，下列敘述何者最為正確？

(A) 檢察官起訴被告涉犯強盜罪，法院認定係犯行賄罪
(B) 檢察官起訴被告涉犯強制猥褻罪，法院認定係搶奪罪
(C) 檢察官起訴被告涉犯普通竊盜罪，法院認定係犯攜帶兇器竊盜罪
(D) 檢察官起訴被告涉犯搶奪罪，法院認定係犯贓物罪

答案：(C)

第12題（原第47題）

甲因涉犯刑法第277條第1項之傷害罪，經檢察官提起公訴。於地方法院所定審判期日前，被告甲因地址遷移所在不明，經法院就該案審判期日之傳票為公示送達並發生效力，惟被告甲並未到庭，且並無敘明有何正當理由不到庭，法院逕為判處拘役30日之判決，是否合法？

(A) 合法，被告甲已經法院合法傳喚卻無正當理由不到庭，且其所犯為最高本刑5年以下有期徒刑之罪，即得為一造缺席判決
(B) 合法，被告甲已經法院合法傳喚卻無正當理由不到庭，且法院係科處被告拘役
(C) 不合法，因被告甲未經拘提，法院逕為公示送達傳喚並不合法
(D) 不合法，被告甲雖經法院合法傳喚，但未於審判期日到庭，法院不得審判

答案：(B)

第13題（原第48題）

被告以原審鑑定人不具備鑑定資格為理由上訴至第三審，第三審法院得否就鑑定人之資格進行調查事實？

(A) 不可以。被告不得以鑑定人不具備鑑定資格為理由上訴至第三審，第三審法院自然不應為調查事實
(B) 不可以。第三審法院應以第二審判決認定之事實為限，法院不得再依職權調查事實
(C) 可以。不論被告是否指摘鑑定人資格不備，第三審法院均應依職權調查事實
(D) 可以。鑑定人不具備鑑定資格屬於上訴理由所指摘之事項，且本質上屬於訴訟程序之事項，第三審法院得調查事實

答案：(D)

第14題（原第49題）

關於聲請回復原狀之敘述，下列何者最為正確？

(A) 非因過失，遲誤上訴期間者，於其原因消滅後20日內，得聲請回復原狀
(B) 非因過失，遲誤抗告期間者，於其原因消滅後10日內，得聲請回復原狀
(C) 非因過失，遲誤聲請撤銷檢察官命令之期間者，於其原因消滅後15日內，得聲請回復原狀
(D) 非因過失，遲誤告訴期間者，於其原因消滅後5日內，得聲請回復原狀

答案：(B)

第15題（原第50題）

被告之住居所因不在法院所在地，乃向法院陳明以律師甲為送達代收人，法院嗣向甲送達判決書。被告提起上訴之期間，應自何時起算及是否應扣除在途期間？

(A) 自該判決書送達予甲後起算，不用扣除在途期間
(B) 自該判決書送達予甲後起算，應扣除在途期間
(C) 自甲實際轉交該判決書予被告之日起算，不用扣除在途期間
(D) 自甲實際轉交該判決書予被告之日起算，應扣除在途期間

答案：(B)

第16題（原第51題）

司法警察丙聲請得對甲人身實施搜索甲涉嫌販賣毒品之搜索票，執行搜索當時，甲駕駛其所有之小客車停在某便利商店旁，甲下車倚著駕駛座旁車門，販賣海洛因毒品2小包給有施用毒品的乙，丙當場逮捕甲，丙在搜索甲之身體時，發現甲另外持有偽造的警官證件（證物 A）及 10 張甲講不出來源、分屬不同人的提款卡及密碼條（證物 B），丙能否以甲可能另外涉嫌偽造文書、詐欺等罪嫌而查扣證物A、B？

(A) 不可以查扣。因證物A、B不屬於販毒搜索票記載之應扣押範圍
(B) 可以同時查扣證物A、B。因只要依法實施搜索時發現另案應扣押之物，亦得扣押
(C) 不可以查扣證物A、B。因非同一案件
(D) 可以查扣證物A，因涉及假造警官、公權力證件，但不可查扣證物B，因非同一案件

答案：(B)

第17題（原第52題）

下列鑑定報告，於審判中得作為證據之實務見解，何者最為正確？①承辦員警自行將扣案毒品，送至檢察長事前概括選任之內政部警政署刑事警察局作成之鑑定報告 ②調查局調查人員自行將扣案珠寶，囑託寶石鑑定中心作成之鑑定報告 ③檢察官於偵查中採取涉嫌施毒被告尿液後，囑託大學濫用藥物檢驗中心作成之鑑定報告 ④檢察官於法院審理中，自行將被告偽造之印文，囑託中華工商研究院作成之鑑定報告

(A) ②③
(B) ①③
(C) ②④
(D) ③④

答案：(B)

第18題（原第53題）

某直播主甲因涉嫌詐騙，經警局通知到場接受詢問。結束後，甲自認很冤枉，當晚遂將警察提問關於其自己涉案之內容透過臉書直播說出來，藉以澄清自己並未涉及不法。下列關於甲是否違反刑事訴訟法第245條第3項偵查不公開原則之敘述，何者最為正確？

(A) 違反。因案件既然進入偵查階段，任何人皆不得公開任何偵查相關資訊
(B) 不違反。因被告就其本身涉案部分並非刑事訴訟法第245條第3項偵查不公開原則之規範對象
(C) 違反。因被告須事先取得偵查機關同意始得公開
(D) 不違反。因被告僅於個人臉書發表，尚未達公開之程度

答案：(B)

第19題（原第54題）

甲遭鄰居乙毆打成傷，甲氣憤難平，在臉書貼出驗傷單揚言要「告」乙傷害罪，並發問請教臉友究竟應該用「自訴」或是「告訴」比較好。下列那一位臉友的建議最為正確？

(A)「傷害罪是告訴乃論之罪，只能提出告訴，自訴會被駁回！」
(B)「先去提自訴吧！反正之後如果等不及，你可以撤回自訴，再向檢察官提出告訴就可以。」
(C)「建議提起告訴，讓檢察官幫你處理比較經濟。但要注意，如果撤回告訴，就不能再提自訴了喔！」
(D)「如果證據齊全，就去提自訴，反正自訴如果判無罪，告訴期間也還沒過的話，就可以再提告訴。」

答案：(C)

第20題（原第55題）

關於檢察官的作法，下列敘述何者最為正確？

(A) 被告涉犯殺人罪，但偵查期間自殺身亡，檢察官以被告死亡為不起訴處分，但因被告所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，檢察官應將本案送職權再議
(B) 檢察官因認被告僅意圖販賣而持有毒品提起公訴，就警察移送之販賣毒品部分說明不另為不起訴處分，檢察官就不另為不起訴部分毋庸送職權再議
(C) 被告所犯最輕本刑為 3 年以上有期徒刑之罪，如檢察官認其犯罪情狀顯可憫恕，有刑法第 59 條之適用，即得逕為緩起訴處分
(D) 檢察官為使被告甲可以指證乙販毒，當庭將甲轉成證人要求具結作證，並告知甲如無正當理由拒絕作證，得由檢察官依法裁處罰鍰

答案：(B)

第21題（原第56題）

關於協商程序，下列敘述何者最為正確？

(A) 檢察官起訴被告行使偽造私文書罪，被告透過辯護人表達僅願意就偽造署押認罪及受有期徒刑3個月之刑罰，檢察官同意後向法院聲請判處被告偽造署押及科處有期徒刑3個月之協商判決
(B) 檢察官起訴傷害罪，被告認罪並與檢察官協商表示願受有期徒刑2個月之刑罰，如法院發現告訴人提告已逾6個月告訴期間，即不得為協商判決
(C) 檢察官起訴誹謗罪，法院同意依檢察官與被告協商結果科處被告有期徒刑2個月之協商判決，檢察官以未經告訴人同意且量刑過輕為由，提起上訴，法院即應認其上訴為有理由
(D) 檢察官起訴被告殺人罪並求處死刑，被告透過辯護人表明願認罪且只要不要被判死刑之刑罰都可接受，檢察官遂同意與被告進行協商

答案：(B)

第22題（原第57題）

檢察官以甲違反貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上之機會詐取財物之罪嫌提起公訴，經法院調查審理後，認為甲不具公務員身分，且不能證明甲涉犯普通詐欺罪。下述方式何為適法？

(A) 法院毋庸變更檢察官起訴法條，逕為甲無罪之判決
(B) 法院應變更檢察官起訴法條為普通詐欺罪，再為甲無罪之判決
(C) 法院應先曉諭檢察官對甲追加起訴普通詐欺罪，方由法院為甲無罪之判決
(D) 法院應以起訴程序違背規定，諭知不受理判決

答案：(A)

第23題（原第58題）

被告A犯私行拘禁罪且認罪，法院同意由檢察官與A進行審判外協商，A之辯護人向A說明協商判決之上訴制度。關於協商判決之上訴救濟，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 協商之科刑判決，原則上一審終結，即告確定，不得上訴
(B) 協商判決例外得上訴第二審時，二審法院認為上訴有理由者，應撤銷原判決，將案件發回第一審法院依判決前之程序更為審判
(C) 協商判決，如有判決違背法令之情形，仍得上訴於第三審
(D) 被告若有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實，法院不得為協商判決；如法院誤為協商判決，則得上訴二審

答案：(C)

第24題（原第59題）

甲涉嫌竊盜乙所有之貴重手錶1只，審判長於調查證據時，僅向當事人提示手錶之扣押筆錄及照片，而未提示手錶使當事人辨認。依實務見解，下列關於法院踐行調查程序之敘述，何者錯誤？

(A) 手錶之同一性雖無爭議，法院亦得提示手錶
(B) 手錶之同一性無爭議時，審判長得僅向當事人提示手錶之扣押筆錄及照片
(C) 手錶之同一性有爭議時，法院應僅就扣押筆錄及照片，以書證調查程序行之
(D) 手錶之同一性有爭議時，法院應提示手錶

答案：(C)

第25題（原第60題）

下列關於第一審訴訟程序瑕疵，得否於第二審補正之敘述，依實務見解，何者最為正確？

(A) 第一審未告以有關書證之要旨使上訴人有申辯之機會，此項瑕疵得因第二審補行提示而獲治癒
(B) 第一審漏未提示物證，此項瑕疵不得因第二審補行提示而獲治癒
(C) 應行合議審判案件，第一審雖誤由受命法官獨任判決，但得因第二審已行合議審判而獲治癒
(D) 法院就檢察官起訴之本案並無管轄權，得因檢察官於第二審追加起訴有管轄權之相牽連案件而獲補正

答案：(A)
